

징 계 요 구

1. 제 목 : 계약문서 전자결재 관리 미준수
2. 징계대상자 : ●●●●●● △△△#급 ☆☆☆☆ 직원B
3. 징 계 종 류 : 경징계
4. 징 계 사 유

가. 업무개요

위 직원은 ‘**년 *월 *일부터 ‘**년 *월 **일까지 ●●●●●● ☆☆☆☆으로 근무하였고 현재 ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ ♠♠♠♠♠ ㉠㉠㉠㉠으로 근무하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「행정업무의 효율적 운영에 관한 규정」 제5조(문서의 전자적 처리)에서는 문서의 기안·검토·결재·시행·편철·보관·보존 등 처리절차를 전자문서시스템 상에 전자적으로 처리하도록 정하고 있고, 동일 규정 제6조(문서의 성립 및 효력 발생)에서는 결재권자가 해당 문서에 전자이미지 서명의 방식으로 결재함으로써 문서가 성립한다고 규정하고 있습니다.

또한, ▷▷▷▷년 ●●●●●● 종합감사 당시 징계대상자는 총 ##건, 약 **** 상당의 계약을 체결하면서 계약추진 외 개찰조서, 적격심사 등 주요 계약 추진 문서에 대해 전자결재를 이행하지 않아 “◎◎” 처분을 받았으며, ●●●●●●장에게 관련 규정 등에 따라 전자결재를 철저히 이행할 것을 통보한 바 있습니다.

이에 따라, ●●●●●●은 ‘▷▷▷▷년 *월 *일부터 표준계약에 대한 개찰조서 등의 결재는 off-line 결재 후 건별 계약에 대한 전체 문서 스캔 후 전자결재 시행’을 하겠다고 조치결과(§§§-****,****.**.*)를 제출하였습니다.

따라서, ●●●●●●은 ‘**년 *월 이후부터 계약 추진, 개찰 조서 보고, 적격심사 결과, 계약체결 보고 등 계약 절차 전반을 전자문서시스템을 통해 전자적으로 처리해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그러나, ‘**년 *월부터 ’**년 **월까지의 계약업무 전자결재 문서를 확인한 결과, [표 4]와 같이 전자결재를 추진하지 않는 내역(#건)이 확인되었습니다.

계약 문서에 대한 전자결재 생략은 문서 성립 요건을 충족하지 못하게 하며, 문서 보존 및 추적성 저해, 사후 검증 불가능 등의 문제들을 초래하여 계약의 투명성과 책임성을 약화시키는 중대한 절차 위반 행위에 해당합니다.

▷▷▷▷년 *월 ◆◆◆◆ 종합감사 당시, 감사인이 전국 ○○○○의 계약 문서 전자결재 이행 여부를 점검하는 과정에서 징계대상자는 전자결재 미이행 사실을 인지하고도 ‘행정 낭비가 심하다’는 사유로 이행하지 않겠다는 입장을 밝힌 바 있으며, 이후에도 ●●●●●● 종합감사(▷▷▷▷년 *월) 시점까지 전자결재를 실시하지 않아 해당 감사에서 ‘▼▼▼▼·▼▼ ▼ ▼▼▼▼ ▼ ▼▼▼’ 사유로 ‘㉠ ㉠’ 처분을 받았습니다.

특히, 감사 처분서에는 향후 동일한 사례가 발생 시 가중 처분이 필요하다는 감사인의 의견이 명시되어 있음에도 불구하고, 이후에도 조치계획에 따라 전자결재를 이행하지 않은 것은 명백한 관련 규정 위반에 해당하며, 이에 따라 가중 처분이 불가피한 사안으로 판단됩니다.

[표 4] 계약체결 등 전자결재 미실시 내역('.*~'**.*)**

(단위 : 천원, vat 포함)

[illegible]

5. 징계대상자의 주장 및 판단

징계대상자는 감사 결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

징계요구 양정

징계당사자는 감사인이 수차례 관련 규정을 안내하고 시정 기회를 부여하였음에도 불구하고 전자결재 누락을 지속한 것은 '부작위'에 해당함으로 「인사규정」 제58조의3 제1항 별표3.의 1. 성실의무 위반 다. 직무태만 또는 회계질서 문란 및 2. 복종의무 위반 나. 기타에서의 '비위의 도가 경하고 경과실인 경우'에 해당한다고 판단됩니다.

6. 조치할 사항

○ ㉡㉡㉡㉡는

- ☆☆☆☆(△△△#급 직원B)은 계약 문서의 기안, 결재, 보존 등 전 과정에 대해 전자결재로 처리, 관리할 책임이 있으나 전자결재 누락을 지속적으로 반복하고, 스스로 제출한 조치계획조차 이행하지 않았으므로, 이는 공단 「복무규정」 제6조(성실·복종의무)를 위반 및 「인사규정」 제53조(징계대상) 제1호에 해당되므로, 「감사규정」 제30조(감사결과 통보 및 처리) 규정에 따라 대상자를 “경징계” 처분하시기 바랍니다. (경징계)

이 하 여 백

****. **. **.

감 사